

מסורת הש"ס

(א) [לקמן עג:]. ט. לקמן קה: א. [לעיל סה:]. (ד) לעיל לא: בכורות כט: (ס) אצל בספרים שלנו ל"ג לעיל הא לא בטל הוא ר"מ.

הגהות הב"ח

(א) גמ' ממה עידינים והדר חכרה שפיר דמי כדי שלא תגעול דלת בפני לזין ולאו מלתא היא: (ב) רש"י ד"ה דוקפי וכו' מבעלי בתים: (ג) ד"ה אין מושיבין וכו' שהרי כשהם נשומעין עליו: (ד) תוס' ד"ה אצל וכו' שנותן לו שכרו:

גליון הש"ס

גמ' לריטא דבר מצרא. עי' לקמן דף ע"ג ע"ב תוס' ד"ה נטר: בתנ"ג. אין מושיבין חנוני. עיין לקמן דף ע"ג תוס' ד"ה הא:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה ונתן. משמע דמתני' טי'. י"ב וכו' הרי"ף ועמ"ל וי' בתלמודות: [ב] שם כפועל בטל היינו טי'. י"ב ר"ל שמשלם לו על המלחמה ראשונה ולא על העסק כלל וכו' סמ"ג והר"ף ועומס' דבכורות כ"ט ב' ד"ה כפועל כו' אלא הי"ל שותמין טי' אצל הטור מפרש להיפך שנותן לו על העסק ולא על המלחמה ראשונה וענתום: שם ור"ח פי' שם כמות כו' וכן פי' הרשב"א וכו' בתלמודות שק הוא פי' הרי"ף אצל סמ"ג כתב שרי"ף מפרש כפי' רש"י ומפרש דברי ר"ש כמ"ש תוס' אליבא דרימ' ועמ"ש דבית בתי"מ טי' רס"ה ס"ק ג' ו': [ג] שם לכן נראה טי' י"ב אצל בכורות טי' ההוא דאלו מליאות כמו כאן אצל כאן חזרו בהן ופי' כפירש"י וע' סמ"ג שם וכו' הטור בתי"מ טי' רס"ה והרב אצל הרמב"ם ושי"ע כתבו שם כפי' תוס' דבכורות ולענין בכורות כ' הרא"ש וטור טי' שי"ב כפי' תוס' כאן ושם נענין רביע:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

פריק להו בארבעה זוזי. דהיינו סלע: **הנא נמי לא שגא**. דהא חזינן דהיכא דיורד לספק ונותן מעות סלע לשנה ספק יהיו זה פירות ספק לא יהיו זה פירות הוו זביני מעיקרא ומיפרק בהכי: **הסם לאו הלוואה**. בפדיון תליא מילתא ורחמנא אוקמיה אחאי פדיון ואמר בהכי נפרוק: **דלא מלי מסלק**

ליה. כל שנתו ואפילו באתרא דמסלקי: **דשמונה גביה**. אין שכן קרוז ממנו ואם צא הלוי למוכרה אין בצעל מנריה שכן טוב לקנותה כזה: **ערשא דרב פפא**. דלומר לעיל (דף סה). שכראי לא פסיד כו' לית הלכתא כוותיה כדלמרחן מאי חזית דלזולת בתר דידך זיל בתר דידהו: **מחזונאי**. בני מחזא: **דוקפי רווחא אקרינא**. שקונים פרגמטיא (ס) צעלי בתים ונותנין לתגרים למחלית שכר ושמין כך וכך שכר יהיה צהן וזוקפין מחלית שכר עם הקרן וכותצין צשטר פלוני חייב לפלוני כך וכך לזמן פלוני: **ובי אסו לקמיא**. ואמרי ליה לא הוה רווחא מהימן להו: **סינא הינא דאיתיה לדידיה**. אם יחא אצין קיים לזמן הפרעון שהוא חסיד ומאמינס ומה אם ימות היורשין יגבו הכל: **חכירי**. המקבל שדה מחצירו בעשרה כורין לשנה צין תעשה הרצה צין תעשה מעט: **חכירי נרשאי**. שהיו צעלי בתים מלוים מעות לעניים על שדמיתין וחוזרים וחוזרים אותם להם צכך וכך כורין לשנה: **דאקמיה קניייה**. מלוה להך שדה מחציריה נהליה לצעלים צבורת חכיריה נמצא נוטל רבית קצוזה שהרי אין טורח זה ואף אם תלקה לא יפסיד מחכירותו כלום: **שהינא כמה עידינין**. ציד המלוה ועשה הוא ואכל צנכיתא והדר חכרה מיניה: **שפיר דמי**. כדי שלא תגעול דלת דיזין דשהייה גביה ואכל תלת שנין מה י עצה צה איהו ומה לי חכריה: **ולאו מילתא היא**. דאפילו שהייה נמי אסור דרביית גמורה היא שאין כאן ספק כעושה ואוכל שפעמים שמוציא ואינו נוטל: **בתנ"ג אין מושיבין חנוני למחית שכר**. לא יאמר צעל הצית לחנוני הרי פירות נמכרים בשוק ארצב סאים צסלע ואתה מוכרן צחנות פרוטה פרוטה ומשתכר סאה הילך פירות וצב ומכור תמיד והריוח נחלוק. וטעמא דמילתא משום דלמחריין לקמן (דף קד:) הך עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון סתם המקבל פרגמטיא למחצית שכר מקבל עליו אחריות חצי הקרן צאזנסין וחולא הלכך ההיא פלגא כיון דמיחייב צאזנסין מלוה הוא אצלו שהרי שומא היא אצלו צמעות כשער השוק ודינו ליטול חצי שכר נמצא מתעסק צחציו של צעל הצית שהוא פקדון אצלו בשכר המתנת מעות המלוה לפיכך אסור: **אלא אם כן נותן לו שכר עמלו**. צחצי: **אין מושיבין פרנגולין למחצה**. לשום ציצים צדמיים לצעל התרנגולת להושיעה עליהם לגדל אפרוחים למחצית שכר מה שהיה האפרוחים שזין יותר על דמי הציצים דהואיל וזה מקבל עליו אחריות חצי דמי הציצים אם יתקלקלו או אם ימותו הוה ליה פלגא מלוה שהרי (א) נישומין עליו צדמיים מעכשיו דמיהן עליו צמלוה ונמצא זה מגדל את חציו השני צשכר המתנת מעותיו: **ומוזנו**. מזון שהוא מוציא צאפרוחים: ואין שמין עגלים וסייחים למחצה. עכשיו הן שזין כך וכך קבלם עליך לגדלם שנתיים למחצית שכר ולמחצית הפסד אם ימותו: **אצל מקבלים עגלים וסייחים**. קטנים צלא שומא שאם ימותו לא ישלם כלום ואם יחיו יחלקו ציניהם: **לנשיהיו משולשים**. לכשיעמדו על שלש גדילתן שלש שור ושלש סוס או יחלקו: **וחמור**. מגדלה עד שתיאה טוענת משאוי. כך היה מנהגם לגדלם קודם חלוקה: **גב' ה"ג סנא כפועל בטל**. ובמתניתין לא גרסינן צטל: **כפועל בטל**. משמע כמה אדם רוצה ליטול ולישב צטל: **מאי כפועל בטל**. הלא אין יושב וצטל שהרי

קא פריק לה בארבעה זוזי הכא נמי לא שגא ומאן דאמר אמר לך שרדה אחווה הקדש היא ורחמנא אוקמיה אפדיון הכא הלוואה היא ומיחזיו כרבית אמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא (ס) אתם משכנתא שתא למאי נפקא מינה ידאי אכיל לה שתא מציי מסלק ליה ואי לא לא מציי מסלק ליה ואמר רב אשי (ס) אמרו לי סבי דמתא מחסיא מאי משכנתא דשכונה גביה למאי נפקא מינה (ס) לדינא דבר מצרא אמר רבא לית הלכתא לא כמרשי פפונאי ולא כמרשי פפונאי כמרשי (א) דרב פפא ישמרי מחזונאי דוקפי ליה לרווחא אקרינא ובתבי ליה בשמרא מי יימר דהוה רווחא א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא עביד הכי וכי אתו לקמיה מוהימן להו א"ל ה"תינח היכא דאיתיה לדידיה אי שביב ונפל שמרא קמי יתמי מאי הוי בשגגה שיוצא' מלפני השלים ונח נפשיה דאמימר ויחכירי נרשאי דכתבי הכי משכן ליה פלגיא ארעייה לפלגיא והדר חברה מיניה אימת קנאה דאקנייה נהליה והאידינא דקא כתבי הכי קנינא מיניה ושהינא כמה (ס) עידיני והדר חכרה כדי שלא תגעול דלת בפני לזוין שפיר דמי ו'לאו מלתא היא: **בתנ"ג** (ס) אין מושיבין חנוני למחצית שכר ולא יתן מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל (א) אין מושיבין תרנגולין למחצה ואין שמין עגלין וסייחין למחצה אלא אם כן נותן לו שכר עמלו ומוזנו אבל מקבלין עגלין וסייחין למחצה ומגדלין אותן עד שיהו משולשין וחמור עד שתהא טוענת: **גב' (ז) תנא כפועל בטל מאי כפועל בטל** אמר

סח.

ונורתן (ז) שכרו כפועל בטל. אי גרס תנא כפועל בטל א"כ לא גרסי' צמתני' צטל פירש צקונטרס כפועל בטל מאותה מלככה צטטל מינה היינו שאם היה עושה תחלה מלככה כצידה ומרויח הרצה וחלת היא קלה אומדים כמה יניח משכרו לעשות מלככה זו שזהו יותר ממנה שנותנין לעשות כי אין אדם מניח מרויח גדול אלא מעט אע"פ שצא לו צטורח יותר ולפירושו אחיא מתניתין כר' שמעון דלומר נותן לו שכרו משלם ולא כר' מאיר וקשה לפירושו דקאלמר צגמ' אצל סיפא דנפיש טרחא אימא לא סגי ליה כפועל בטל והשתא והלא לפי מה שהיא כצידה נוטל יותר אמאי ס"ד דלא תסגי כפועל בטל ועוד דקתני צתוספתא (פ"ד) המושיב את חצירו צחנות למחצית שכר נותן לו שכרו כפועל בטל דברי ר"מ [א] משמע דמתני' אחיא כר' מאיר ולכן נראה לפרש כפועל בטל [ב] היינו כיושב וצטל לגמרי והשתא א"ש צריכותא דגמרא ומתניתין אחיא כר' מאיר והא דקאלמר צגמ' רבי מאיר צין מרובה צין מועט היינו כלומר צין היה עוסק צמלככה מרובה צין היה עוסק צמלככה מועטת לעולם נותן לו כפועל בטל ר"ש אומר נותן לו שכרו משלם שאומדים כמה היה רוצה ליטול וליצטל ממלככה כצידה שהיה עוסק ויעסוק צמלככה קלה כזו דהיינו טפי מר' מאיר והא דקתני צתוספתא צסיפא בתר מילתיה דרבי מאיר ור' שמעון אומר נותן לו שכרו משלם אצל אינו דומה עושה מלככה ליושב צטל יושב צחמה ליושב צאל לאו צטל לגמרי אלא מאותה מלככה החמורה ומיחו לעיל צסוף אלו מציאות (דף לא: ושם) גבי השצת אצידה דקתני נוטל שכרו כפועל בטל נראה כפי' הקונטרס מדפריך התם הא לאו צטל הווא (ס) משמע דפריך משום דמשמע ליה צרייתא דקתני כפועל בטל שנותנים לו כמו שירצה פועל ליצב וליצטל לגמרי [ג] לכן נראה לפרש התם הך דמשני אציי כפועל

בטל מאותה מלככה דצטיל מינה כדפי' צקונטרס וא"ת אם כן הוא נוטל שכרו על השצת אצידה ובהכונס (צ"ק דף ט:) אמרינן דטעם דשומר אצידה הוי כשומר חנם משום דמאי הנאה קא מטי ליה וע"כ לא קאלמרי רצנן טעינה צשכר אלא משום דא"כ לכתוב רחמנא טעינה ולא צעי פריקה וי"ל דאין לחוש אם נוטל שכר כיון שעוסק צמלככה אחרת ומפסיד דהא אם היה שם צית דין היה מתנה ליטול כל מה שמפסיד ועכשיו דליכא צ"ד למה לא יטול כל טרחו וצפרק עד כמה (בכורות דף כט: ושם ד"ה כפועל) נמי דקתני נוטל שכר לדון כפועל בטל התם נמי י"ל כפ"ה כיון שמתצטל ממלכתו יכול ליטול שכר: **אלא אם כן נותן לו שבר עמלו** ומוזנו. הכא לא ציך למיתני כפועל בטל דאין מתצטל להאכילה ולהשקותה אלא רגע אחד ציום אצל חנוני כל עסקו צכך דתניא צתוספתא (פ"ד) המושיב חנוני צחנות אם היה אומן לא יעסוק צאזמנתו: **אבל מקבליים עגלין וסייחין**. תימה מאי קמ"ל פשיטא כיון דאין מקבל עליו אחריות ואי משום דצעי למיתני ומגדלין אותן עד שיהיו משולשין זה היה יכול להשמיענו צרישא לאחר (ו) שנתן שכרו ויש לומר דקמשמע לן דצסתמא אין מקבל עליו שום אחריות ולא הוי עסקא כיון דצתחלה כשקבל עגלים לא שמו אותם אלא לאחר שגדלו וצאין לחלוק השצח או שמין אותם כמה השצחו ולהכי תנא צרישא שמין וצסיפא מקבלין וכששמין צשעת קבלה צסתם מקבל עליו חצי האחריות כמו צשאר עסקא: איכא

טורח להוליך ולהציא פירות לחנות ולמכור ולקבל מעות ולמדוד הפירות:

אמר

עין משפט ונר מצוה

א [נמי] פ"ז מה' מלוה הלכה ב טוש"ע חו"מ סי' קז סעי' ג:]
עו ב מיי שם סמג לאזין קצב טור י"ד סי' קעב:

עו ג מיי פ"י צ מהלכות שמיים הלכה ט סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' קשה סעיף נח טור י"ד סי' קעב:

עו ד ה מיי פ"ה מהלכות מלוה ולוה הלכה י סמג לאזין קלו טוש"ע י"ד סי' קעו סעיף כד:

עו ו ז מיי שם הלכה טו ועיין צמ"מ סמג שם טור ש"ע י"ד סי' קסד סעיף א וסי' קעב סעיף ב:
פ ד ה מיי שם הלכה ט סמג שם טוש"ע י"ד סי' קעו סעיף ב:

פא ז מיי שם ופ"ח מה' צומפין הלכה א סמג שם וסי' פב טוש"ע שם:

תורה אור השלם

1. יש רעה ראיתי תחת השמש בשגגה שיצא מלפני השליטי:

קהלת י ה

מוסף רש"י

עד שיהיו משולשין. שניעו לשלש שנותיהם וגמרה גדילתם, דהכי שביחי ומעלי למכל (סנהדרין סה: ע"ש).